

1501611-39.2022.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... já ter sido condenado pelo crime de tentativa de roubo (fls. 114/115 - registro audiovisual).

O Policial Rodoviário Federal Diego Estevão Vendramini Orellana Munoz relatou que, na data dos fatos, juntamente com outros colegas, foi realizada a abordagem do veículo, conduzido pelo réu, e que, durante a revista, no bolso da mochila, foi encontrada uma porção de droga, do tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1501611-39.2022.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501611-39.2022.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL NORIAN DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

RAFAEL NORIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos (cf. fls. 01), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de Março de 2022, por volta das 16:40 horas, na Rodovia Fernão Dias, 7, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Vargem-SP., foi surpreendido guardando, para consumo pessoal, uma porção, com 3,7 g da substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol, conhecida como maconha, na forma de "Haxixe", que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restou superado o oferecimento de transação penal e suspensão condicional do processo, em virtude da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme artigo 89, da Lei nº 9.099/95, conforme certidões criminais de fls. 34/36.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que tanto a autoria como a materialidade do delito restaram bem comprovadas.

A materialidade delitiva está amparada no boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 07, auto de constatação preliminar de fls. 08, laudo químico-toxicológico de fls. 17/19, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol, e na prova oral colhida.

Com efeito, o laudo pericial é conclusivo a respeito da materialidade, envolvendo maconha, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

Assim, considero que a conduta é típica e o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

A autoria é incontestável.

Na fase policial, o réu admitiu a posse da droga, asseverando que se destinava ao próprio consumo (cf. fls. 06).

Na fase judicial, ratificou a confissão, asseverando que a droga, encontrada no bolso de sua mochila, era haxixe e se destinava ao seu consumo, tratando-se de usuário à época dos fatos. Por fim, disse que não conhecia os policiais rodoviários federais, que participaram da diligência e admitiu já ter sido condenado pelo crime de tentativa de roubo (fls. 114/115 - registro audiovisual).

O Policial Rodoviário Federal Diego Estevão Vendramini Orellana Munoz relatou que, na data dos fatos, juntamente com outros colegas, foi realizada a abordagem do veículo, conduzido pelo réu, e que, durante a revista, no bolso da mochila, foi encontrada uma porção de droga, do tipo haxixe, e que o acusado confessou que era para o seu próprio consumo (fls. 114/115 - registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Assim, pelo painel probatório, a absolvição é inviável, já que restou bem demonstrado que o réu guardava, para uso próprio, droga do tipo Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, na forma de haxixe, sendo forçoso reconhecer que a conduta perpetrada se subsume ao disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nada desabona a confissão do réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, sobretudo diante das declarações do policial rodoviário federal ouvido em Juízo e da apreensão do entorpecente.

Assim, bem comprovada a autoria e materialidade do delito, imperativo o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

De acordo com as certidões de fls. 34/36, infere-se que o réu é reincidente.

Assim, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando-se, ainda, a confissão do réu, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu RAFAEL NORIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos (cf. fls. 06 - filho de Nairo Alexandre dos Santos e Maria Aparecida da Silva), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, na forma acima indicada.

Ressalvo que, na hipótese de descumprimento injustificado da pena, poderão ser impostas admoestação verbal e multa, conforme § 6º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido deverá ser inutilizado, inclusive aquele destinado à contraprova. Oficie-se.

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e extraia-se o necessário ao cumprimento da pena imposta.

Providencie-se o necessário.

Sem custas.

P.I.C..

Bragança Paulista, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE